

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1309/2531

พนักงานอัยการจังหวัดสระบุรี

โจทก์

โจทก์ร่วม

โจทก์

นางบุญเกิด ฤกษ์สติดิษฐ์ กับพวก

โจทก์

นายเฉลิม ทัพสาร

จำเลย

นางบุญเกิด ฤกษ์สติดิษฐ์ ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นายสนอง ฤกษ์สติดิษฐ์ ที่ 2 โจทก์ร่วม

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 220

ความว่า โจทก์ร่วมทั้งสองฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่าคดีนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโดยอาศัยข้อเท็จจริงต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 220 จึงไม่รับฎีกา

โจทก์ร่วมทั้งสองเห็นว่า ตามที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าคนร้ายยังผู้เสียหายเพียงนัดเดียว ขัดกับรายงานชั้นสูตรบาดแผลของแพทย์ท้ายฟ้อง เป็นการวินิจฉัยข้อเท็จจริงไม่ตรงกับข้อเท็จจริงในสำนวน จึงเป็นปัญหาข้อกฎหมายซึ่งโจทก์ร่วมมีสิทธิหยิบยกขึ้นฎีกาได้ และการวินิจฉัยข้อกฎหมายดังกล่าวศาลฎีกาไม่จำเป็นต้องฟังข้อเท็จจริงตามที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยมาแล้วจากพยานหลักฐานในสำนวนแต่อย่างใด โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ร่วมไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าจำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80,288,289,339,340 ตี ๗๗

ระหว่างพิจารณา นางบุญเกิด ฤกษ์สฤติย์และนายสนองฤกษ์สฤติย์ผู้เสียหาย ยื่นคำร้องขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม

ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์และโจทก์ร่วมทุกข้อหา ๗๗

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ร่วมทั้งสองฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับตั้งกล่าว(อันดับ 78)

โจทก์ร่วมทั้งสองจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 82)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ที่ศาลล่างรับฟังว่า คนร้ายยิงผู้เสียหายนัดเดียวเพราะปิ่นที่ยิง เป็นปิ่นลูกซองจึงไม่ขัดกับรายงานแพทย์ที่ว่าผู้เสียหายมีบาดแผลเป็นรอยกระสุน หลายรอยฎีกาของโจทก์ร่วมจึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ที่ศาลล่างรับฟังว่า คนร้ายยิงผู้เสียหายนัดเดียวเพราะปิ่นที่ยิง เป็นปิ่นลูกซองจึงไม่ขัดกับรายงานแพทย์ที่ว่าผู้เสียหายมีบาดแผลเป็นรอยกระสุน

หลายรอยฎีกาของโจทก์ร่วมจึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ให้ยกคำร้อง

(ชูเชิด รักตะบุตร-ถาวร ตันตราภรณ์-สัมฤทธิ์ ไชยศิริ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>